

《【문제2】 A회사가 교섭대표노동조합인 甲노조와 체결한 단체협약 제10조는 회사는 경영상태, 시설형편 등 제반여건을 종합적으로 고려하여 노동조합에게 사무실을 제공하도록 한다.고 규정하고 있다. A회사는 단체협약에 따라 甲노조(조합원 수 100명)에는 노조사무실을 제공한 반면, 교섭창구단일화 절차에 참여한 乙노조(조합원 수 10명)에게는 회사의 공간 부족을 이유로 별도의 사무실을 제공하지 않았고, 대신에 필요할 경우 A회사의 회의실을 일시적으로 사용하도록 조치하였다. A회사의 이러한 조치가 공정대표의무 위반에 해당하는지 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소수노조 대상 노조사무실 미제공의 공정대표의무 위반 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 교섭대표노조인 甲노조에게는 단체협약에 따라 노조사무실을 제공하였으나, 소수노조인 乙노조에게는 별도 공간 제공을 거절하고 일시적으로 회의실을 사용할 수 있도록 조치한 상황이다. 쟁점으로 <소수노조인 乙에게 별도의 사무실을 제공없이 임시로 회의실을 사용하게 한 조치가 공정대표의무 위반에 해당하는> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 설명한다.

II. 공정대표의무 법리

1. 법적 근거

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조의4 제1항은 교섭대표노동조합은 교섭에 참가한 노동조합과 그 조합원에 대하여 합리적 이유 없이 차별을 두어서는 아니 된다고 규정하고, 제2항은 사용자가 이와 관련하여 차별적 대우를 하는 것을 금지하고 있다. 이는 복수노조 제도하에서 소수노조의 활동을 보장하고, 교섭대표노조 및 사용자 측의 우월적 지위를 견제하기 위한 것이다.

2. 적용 범위

- 공정대표의무는 단체교섭의 체결뿐 아니라 단체협약의 해석·적용, 부수적 사항의 이행 등에도 적용된다. 따라서 단체협약상 노조사무실 제공과 같은 근로조건 외적 지원도 공정대표의무 심사 대상이 된다.

3. 차별 판단 기준

- 대법원과 판례는 다음과 같은 기준을 제시하고 있다. ① 형식적 차별이 존재하더라도 그것이 합리적 이유에 기초한 것이라면 공정대표의무 위반은 아니다. ② 합리적 이유 판단은 노조 규모, 시설 여건, 조합 활동의 실질적 필요성, 균형적 배려 여부 등을 종합적으로 고려한다. 반면, 소수노조의 존재를 사실상 무력화하거나 본질적 활동을 부당하게 제한하는 경우는 공정대표의무 위반으로 본다.

III. 사안의 적용

1. A회사의 조치의 차별성

- A회사는 교섭대표노조인 甲노조에게는 단체협약 제10조에 따라 상설 사무실을 제공하였다. 반면 乙노조에게는 공간 부족을 이유로 별도의 사무실을 제공하지 않고, 필요할 경우 회의실을 일시적으로 사용하도록 조치하였다. 이는 노조사무실 제공 여부에 있어 명백한 차이가 발생한다.

2. 합리적 이유의 존부

(1) 시설 여건

- 단체협약 규정 자체가 '경영상태, 시설형편 등 제반 여건을 고려한다'고 명시하고 있다. 즉, 공간 부족은 일정 부분 합리적 이유로 고려될 수 있다.

(2) 노조 규모의 차이

- 甲노조는 100명, 乙노조는 10명 규모로, 조직 규모의 현격한 차이가 존재한다. 따라서 동일한 수준의 공간을 제공하지 않더라도, 이는 합리적 차등 취급으로 정당화될 수 있다.

(3) 실질적 필요성 충족 여부

- A회사가 회의실을 일시적으로 제공함으로써 乙노조가 기본적인 회의나 활동을 수행할 수 있는 최소한의 편의는 제공되었다. 이는 소수노조의 존립 자체를 침해하는 정도로 보기는 어렵다.

3. 공정대표의무 위반 여부

- 위 사정을 종합하면, A회사가 교섭대표노조에게만 사무실을 제공한 것은 형식적으로 차별로 보일 수 있다. 그러나 ① 단체협약 규정에 따른 정당한 근거가 있고, ② 공간 부족이라는 객관적 사정이 존재하며, ③ 乙노조에도 회의실을 사용할 수 있도록 최소한의 활동 보장이 이루어진 점을 고려하면, 이는 합리적 이유 없는 차별로 평가하기 어렵다. 따라서 공정대표의무 위반에 해당하지 않는다고 볼 수 있다.

IV. 결론

- 노조법 제29조의4는 교섭대표노조 및 사용자에게 소수노조에 대한 차별적 대우를 금지하는 공정대표의무를 부과하고 있다. 그러나 공정대표의무 위반 여부는 단순한 형식적 차별이 아니라 합리적 이유 없는 불이익 대우가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다. 본 사안에서 A회사가 교섭대표노조에게는 단체협약에 따라 사무실을 제공하고, 소수노조에게는 공간 부족을 이유로 회의실을 일시 사용하게 한 것은 형식적 차별은 존재하나 합리적 이유에 기초한 것으로 평가된다. 따라서 이는 공정대표의무 위반에 해당하지 않는다.